

بسم الله الرحمن الرحيم
علم الميراث - (Fsc = 2314)

١) ما معنى الميراث لغة واصطلاحاً؟

الميراث في اللغة: انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم. وهو أن يكون للمال، أو بالعالم،

أو بالمجد والسرف.

وفي الاصطلاح: انتقال الملكية من الميت، إلى ورثته الأحياء،

سواء كان الميراث ماله، أو عقاراً، أو حقاً من

الحقوق الشرعية.

٢) ما معنى الشركة؟

جواب: الشركة هي ما يتركه الشخص، بعد موته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية (فكل ما يتركه الشخص بعد وفاته)

٣) من هم أصحاب الفروض؟

الجواب: أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد الله تعالى نصيبهم في القرآن الكريم تحديداً قطعياً.

أصحاب الفروض هم :

- ١) الزوج ٢) الزوجة ٣) الأب ٤) الأم ٥) الأب
٦) الجد ٧) الجدة الصحيحة (أُم الأب أو أُم الأم)
٨) البنت

٩) بنت الابن وإن نزل

١٠) الأخت السقيمة

١١) الأخت لأب

١٢) الأخ لأُم ١٣) الأخت لأُم

١٤) من هم العصبة النسبية ؟

الجواب :- العصبة بالنفس :- (١٥)

١) الابن ٢) ابن الابن وإن نزل

٣) الأب ٤) الجد الصحيح

٥) الأخ السقيم ٦) الأخ لأب

٧) ابن الأخ السقيم ٨) ابن الأخ لأب

٩) العم السقيم ١٠) العم لأب

١١) ابن العم السقيم ١٢) ابن العم لأب

العصبة بالغير:

- ① البنت مع الابن ② بنت الابن مع ابن الابن في حرجتها .
- ③ الأخت السقيمة مع الأخ السقيم .
- ④ الأخت للأب مع الأخ للأب .

العصبة مع الغير:

- ① الأخت السقيمة مع البنت أو بنت الابن
- ② الأخت للأب مع البنت أو بنت الابن

* ما معنى الكدالة؟

الجواب: أنه يموت الإنسان وليس له (والد ولا ولد)
أي لا أصل له ولا فرع .

* ماهي الحقوق المتعلقة بالتركة؟

الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة : -

١) تجهيز الميت

٢) قضاء الديون

⑧

٣) تنفيذ الوصايا (في حدود الثلث)

٤) تقسيم الباقي على الورثة .

❖ ما معنى المانع في اصطلاح ؟

الجواب : موانع الإرث هي الأوصاف التي توجب حرمان الوارث من الإرث .

هي ثلاثة :-

① الرق : فإن الرقيق لا يرث أحدا من أقاربه لأنه إذا ورث

سبيًا أخذته سيده .

② القتل : فإذا قتل الوارث ممرته فإنه لا يرث منه لقوله

صلى الله عليه وسلم : " ليس للقاتل من تركته لمقتول شيء " .

③ اختلاف الدين :

ويكون بالإسلام والكفر ، فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر .

لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " .

{ ١٢١ } كـ :

④ العبد المملوك :

⑤ قنًا : عبدا خالصا . ⑥ المدبر : هو العبد الذي يقول له سيده أنت

حر دبر موتي .

⑤

مكتاباً؛ هو الذي يكتبه السيد على مبلغ من المال فيقول له

مثلاً: إني أدبت إلى ألف درهم فأنت حر .

س * ما الفرق بين المحروم والمحجوب ؟

الجواب: هناك فرق دقيق بين المحروم والمحجوب .

فالشخص الذي قلم به المانع من الإرث كالقتل، أو اختلاف الدين،

يسمى في الاصطلاح محروماً .

وأما إذا كان الوارث لا يرث لوجود وارث هو أقرب منه أو أقوى

منه كوجود الجدة مع الأب و يسمى في الاصطلاح محجوباً .

* ماهي الفروض المصدرة في القرآن ؟

الجواب :-

الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم هي ستة فرض فقط وهي :-

$$\textcircled{1} \frac{2}{3} = \text{الثلاثة}$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{3} = \text{النصف}$$

$$\textcircled{3} \frac{1}{3} = \text{الثالث}$$

$$\textcircled{4} \frac{1}{4} = \text{الربع}$$

$$\textcircled{5} \frac{1}{6} = \text{السدس}$$

$$\textcircled{6} \frac{1}{8} = \text{الغص}$$

❖ ما المراد بالجذر الصحيح والجدة الصحيحة ؟

الجواب: الجذر الصحيح يعني $\sqrt[n]{a}$ الجدة الصحيحة
عبرة صحيحة يُعني $\sqrt[n]{a}$ أم الأب وأم الأم

❖ ما دليل تقديم الدين على الوصية ؟

الجواب: دليل تقديم الدين على الوصية قوله تعالى:
" من بعد وصية يوصي بها أو كثرة " . يدل على
أن الوصية مقدمة على الدين .

❖ كم أصل للمألة ؟

جواب: أصل للمألة سبعة وهي: ٢-٣-٤-٦-٧-١٢-٢٤
والسهام المقدرة: $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{6}$ ، $\frac{1}{8}$

س ** بين أسباب الإرث و أنواعه ، ثم اذكر الوارثين من الرجال / المذكور
و الإناث المتفق على ثورتهم 10m

الجواب :-

أسباب الإرث ثلاثة وهي :

- ① القرابة الحقيقية (رابطة النسب) كالأب ، الأب
- ② النكاح : هو عقد الزوجية الصحيح ، القائم بين الزوجين كالزوج والزوجة
- ③ الولاء : هي قرابة حكومية و تسمى (ولاء العتق) و (ولاء النعمة)

أماكن الإرث ثلاثة وهي :

- ① المورث : هو الميت الذي يستحق غيره أنه يرث منه ما خلفه .
- ② الوارث : هو الذي يستحق الإرث .
- ③ الموروث : هو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره .

أنواع الإرث أربعة وهي :

- ① إرث بالفرض ② إرث بالتعصيب ③ إرث بالرد ④ إرث بالرحم

⑤

الوارثون من الذكور :-

- ① الابن
- ② ابن الابن وابنه نزل
- ③ الاب
- ④ الجد الصحيح وابنه علا
- ⑤ الأخ الشقيق
- ⑥ الأخ للأب
- ⑦ الأخ للأُم
- ⑧ ابن الأخ الشقيق
- ⑨ ابن الأخ للأب
- ⑩ العم الشقيق
- ⑪ العم للأب
- ⑫ ابن العم الشقيق
- ⑬ ابن العم للأب
- ⑭ الزوج
- ⑮ المعتق

الوارثون من الإناث :-

- ① البنت
- ② بنت الابن وابنه نزلت
- ③ الأُم
- ④ الجدة الصحيحة وابنه علت (أُم الأُم)
- ⑤ " " " (أُم الأب)
- ⑥ الأخت الشقيقة (الأبوية)
- ⑦ الأخت للأب
- ⑧ الأخت للأُم
- ⑨ الزوجة
- ⑩ المعتقة

س*** ليس حالات الذب والبنت في الإرث مسئلة ،
 আমি আবুল্লাহ শানত বর্ণনা করছি
 + উদ্ভাষন যোগ করছি

الزوج له عالتاه :-

① $\frac{1}{4}$ مع عدم أولاد الميت .

② $\frac{1}{2}$ مع أولاد الميت .

الزوجة لها حالتاه :-

① $\frac{1}{4}$ مع عدم أولاد الميت .

② $\frac{1}{8}$ مع أولاد الميت

الذب له ثلاث حالات :-

① $\frac{1}{4}$ مع أبناء الميت فقط

② $\frac{1}{4}$ و التعصيب مع بنات الميت .

③ التعصيب مع عدم أولاد الميت .

الأم لها ثلاث حالات :-

① $\frac{1}{4}$ مع أولاد الميت أو اثنتين فأكثر من الإخوة والأخوات .

② $\frac{1}{3}$ مع عدم أولاد الميت أو اثنتين فأكثر من الإخوة والأخوات .

③ $\frac{1}{3}$ الباقي مع أحد الزوجين .

البنت لها ثلاث حالات :-

① $\frac{1}{3}$ للوحدة

② $\frac{2}{3}$ اثنتين فصاعداً .

③ التعصيب مع أخيه .

س ** ما العصبية في الاصطلاح ؟ بين أنواعه ..

الجواب :-

العصبية : الوارث الذي يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض ،
أو يأخذ الحركة كلها إذا لم يوجد أصحاب الفروض و
ذلك بحسب القرابة أو النسب أو الجنس .

أنواع العصبية ثلاثة : -

① العصبية بالنفس :

وهم الأقرب بالقرابة الذكورية ، يأخذون ما بقي بعد أصحاب
الفروض .

مثال : الأب ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب ، العم الشقيق ، وهكذا
② العصبية بالغير : -

هم الورثة الإناث أو من لا يستقل بالوراثة إلا مع الذكر .

مثال : البنت مع الأب .

بنت الأب مع الأب .

الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ،

الأخت لأب

③ العصبه مع الغير :

العصبه مع الغير مختصه بالذخوات مع البنات إذا لم يكن
معهن أخ ذكر .

مثال : لأخت الحقيقة مع البنت وبنت الابن

الأخت لأب مع البنت وبنت الابن .